ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހުތިމާލު" އޮތްކަން ބުށްދިނުމަން، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ފުރުސަތުގައި، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތާ ހިފުން ފުދާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުރިބަސްޓޫ ދިމާ ރިމާންޑުކުރުމުގެ އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަރުތީބުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަންފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދާއި، ހ. އެކުވި، އަބްދުﷲ ހުވައިރިތް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމަތް މަނާކުރުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޖަރީމަތް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަކަން ދޫރަވާފަދަ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުވައިރިތް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޖަރީމަތް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަކަން ދޫރަވާފަދަ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޖަރީމަތުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކާޑު ޗެކިން ޓްރެވަލް ހިސްޓްރީ ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓް) ތަކުގެ ބައެއް ކަންތައް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ތަކެތި ސިއްރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިއްރިއްޔަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓްތަކާއި ތަހުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ބާކީހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެހެން ނުވަތަ ހަމަ ޗާޓަރޑް ވަސީލަތްތަކުގެ ޖަރީމާއިން ހާސިލުކުރި ނަގުދުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއެކު ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހަޅަން ހިމާޔަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެވުނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްއެވެ.

1. ހުށަހެޅުނު މިހާރަށް އެއް ހާލަތުގައި އެއީ ކުރެވިދާނެ އެންމެހާ ހުށަހެޅުންތަކުން ވިސްނާފައި ގެއްލުމެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ،
އެއް ހާލަތުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުޞަތު ސަލާމަތްވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން
އިންޒާރުދިނުމާއި އިދާރާގެ ސިޔާސަތާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ ކަމަށް ބަލަން ނުވާނެ؛

2. ހުށަހެޅި ދަށުން ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކަށް، މި މައްސަލައިގެ ބަލަންޖެހޭ އަސާސީ މަބްދައުތަކަށް
ޙަވާލާދެވޭނަމަ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ، އެ މިންވަރަކީ ކުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ، ސިފައިން ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ
މަޤްޞަދު އުސޫލަކުން ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެވޭ ގޮތް؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްއެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެވޭ ހުށަހެޅުން
ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އަންގާ އުޅުއްވާ މީހުންގެ ހަނދާންކުރުން ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް
ލިބިދާނެ ޙާލަތު އަރުވަން ދަށުގައިވާ ގޮތުން ދެމެހެއްޓުމަށް ބަލައިގަތުމާއި، އެއަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅުނު މިހާރަށް ގޮތުގައި އަންގާ އުޅުއްވާ މީހުން ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އަރުވަނީ ދަށުގައި
ބަލައިގަތުމަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި ނުދޭކަން؛

3. ހުށަހެޅުނު މިހާ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ހިމެނުމަށް އެދޭ ެއެ ސަބަބުތަކުން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަދަ، އެ
އުޅުނުދޭ ފުރިހަމަކުރުމުން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ ހާލަތު ހިނގުމުގެ ހަމަތަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ، އެ ގެއްލުމެއް ހަމައެކަނި
ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި، ގެއްލުމެއްލިބުމުގެ ބޭނުމަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަ ބަލައިގަނެވޭ
ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން؛

4. ހުރި ހިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލުގައި އަދުލުވެރި ދަރުބާ، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން އެނގެން ނުވޭން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ޝަރުތު، އެ ހުށަހެޅި ސިފަކުރުމުގެ
ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުކުމެއް ނެރެވޭނެ މައްސަލަ ބަލައި ބެލުވުމަށް ނުވޭން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބާކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނޭކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިޔާތު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުސަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހެދި މަޤްސަދާ ޚިލާފު [illegible] ޤާނޫނީ އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޓެލިޖެންސް [illegible] ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފުލުހުންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޯސް ދައުރުގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތުން [illegible] ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމުގެ އިހުތިމާލު ބެލުމަކަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible] ނުކުރައްވާފައި ނުވަތަ [illegible] ޔަގީނު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޖަރީމާތަކުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ [illegible] ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތު އެއް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، [illegible] [illegible] ނުރައްކާ [illegible] ނުވާ ކަމަށާއި، [illegible] ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި [illegible] ނިންމުމަށް [illegible]، ފަނޑިޔާރު [illegible] އަދި ފަނޑިޔާރު [illegible] ގެ ނ. [illegible] 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިކުމެވުނު ހުކުމެވެ.

[illegible]

[illegible]

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރުވުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރެއްކަމެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުތަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށް ސަބަބު ދައްކަމުން ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންތަކަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކަމުން ހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، ތަޙުޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އުނދަގޫތައް މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި މަޞްލަޙަތާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިބާރާތުން، ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަޤީން ނުރައްކާތެރިކަމާ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ދިމާވެފައިވުން ޤާނޫނު ޝަރުޠު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަމާ (reasonable risk) ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިފުމުގައި ނުވަތަ ބުނާ ބުނެފައިވާ ވެސް ބާރަކަށް ހަމަޖެހި ނުރައްކާތެރިކަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މައްސަލަ ބިނާވާ ހެކިވެރިއެއް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅު ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުޅާ ބަޔާނެއް ދިނުން އޮތަސް، ހެކި ޝަރުޠު ކަންތައްތަކުގެ ޤާނޫނު ބެހޭގޮތުން ގެނެސްދޭން ޖެހޭ ބަދަލުތަކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމަށް ފުދެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބާރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ހުރިމިންވަރުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވާޤިޢާގެންވާ ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ޘާބިތުވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައިގެ ހާލަތާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުރުކުރުވާފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެނގޭ މަޝްވަރާތަކުން އަދި ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދިނުން މިއީ ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއް، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާޢަތުން ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރަހެޅިގެންނަމަ، ވަކިވަކި އޯޑަރުތަކެއް އޮތް ވަކި ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް ދުރުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރުކަން ދަނިކޮށް އިސްތިސްނާއީ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާވަތުގެ އުފެއްދުމަށް ދެމިހުރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދެއްކުން ލާޒިމުވެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުން، އެންމެ މަސްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދާއިރާ ފަރާތަށް ހަނިކުރުވާ އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބައްޓަމުގެ ތިލަފަތުކުރެވެންޖެހެއެވެ.

13. މި ތިލަފަތް މީޒާނުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރުވިދާނެ އަސާސީ ޙައްޤާއި ހިމާޔަތްކުރުވާ އެންމެ މަދު އަޅާނުލައިވެސް، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެކަށީގެން ފިޔަވަޅެއް އޮތުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ވަޒަންކުރެވެއެވެ.

14. ޖަރީމާގެ ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ބަދަހިކުރުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާގެ މަދަނީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއި ގޮތް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަސްއެޅޭފަދަ ފަސިހާރު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބަހަސްކުރެވިފައިވުމުން، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސިހާރު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމިޤްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ އުސޫލުތަކާ ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، ހެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމިޤްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ އުސޫލުތަކާ ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، ހެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)